

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

5021/25/פ

הצעת חוק תשלומי פיצוי על כניסת מוצרים שאינם סיוע הומניטרי, התשפ"ה-2024

- הגדרות 1. בחוק זה –
- "מוצרים בסיסיים" – רשימת מוצרים לקיום בסיסי ששר הביטחון קבע, בצו, את אופיים ומהותם;
- "סיוע הומניטרי חיצוני" – טובין אשר התקבלו במדינת ישראל לטובת העברתם לתוך רצועת עזה, בין אם על ידי מדינה שלישית, ארגון הומניטרי או שותפות ביניהם.
2. תשלום מס עבור טובין שאינם סיוע הומניטרי
- טובין שיוכנס לעזה במסגרת סיוע הומניטרי חיצוני לתושבי עזה, שאינו נכלל תחת הגדרה של מוצרים בסיסיים, יחויב בתשלום לטובת קרן הפיצויים כמשמעותה בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961¹, בשיעור של 20% מערך הטובין.
3. שימוש בכספים
- קרן הפיצויים תייעד את הכספים שהתקבלו כתוצאה מהתשלום המפורט בסעיף 2 לטובת שימוש בלעדי לטובת יישובי עוטף עזה ותושביו.

דברי הסבר

בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נפתחה מלחמת פתע על מדינת ישראל. אלפי מחבלים נכנסו למדינת ישראל מעזה פרצו לבתים של תושבי ישראל, אנסו, רצחו, חטפו ובזזו מכל הבא ליד, רצחו כ-1400 אזרחי מדינת ישראל וחטפו כ-240 ילדים, נשים וגברים.

עם תחילת מלחמת חרבות ברזל הצהירה ישראל על הטלת מצור מוחלט על עזה, במסגרתו לא תתאפשר כניסת מים, מזון וציוד הומניטרי. בעקבות לחץ בין-לאומי, אפשרה ישראל את הכנסתן של משאיות עם סיוע הומניטרי לרצועה ממצרים דרך מעבר רפיח. בהמשך, בעקבות לחץ נוסף, אפשרה

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

ישראל הכנסת משאיות סיוע גם משטח מדינת ישראל דרך מעבר כרם שלום.
אך מתברר כי בין הסיוע ההומניטרי, שאמור לכלול מוצרים בסיסיים בלבד ישנם גם מוצרים שאינם בסיסיים, בהם סיגריות, דברי מתיקה כגון שוקולדים, ועוד.
הצעת חוק זו מבקשת לגבות 20% מס מסך הסיוע שמועבר מדי יום לתושבי עזה ולהעבירו למשפחות המתגוררות ביישובי העוטף כפיצוי על הנזק הגדול שנגרם ב-7 באוקטובר 2023 הן לרכוש והן לאזרחים.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה פסל ואלמוג כהן (פ/4997/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)